

RESPONSABILIDAD DEL MÉDICO

Julio Tito Camino Acha. Mercedes Matías Flecha, Jeaneth Cordova Zuñiga.

INTRODUCCIÓN

La responsabilidad del médico de urgencias, es la misma responsabilidad profesional que otro profesional médico, ya que en España no existe la especialidad de medicina de urgencias y emergencias, la cual está siendo asumida por los médicos de familia, para lo cual el médico de familia tiene que dominar los aspectos más diversos del ámbito de la medicina relacionado con la urgencia hospitalaria y extrahospitalaria.

El médico MIR (Médico Interno Residente) tiene una regulación especial, tienen una doble naturaleza jurídica:

- Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre: regula su relación laboral. Tiene la obligación de realizar una actividad asistencial, se inicia con la firma del contrato que lo vincula a la institución sanitaria donde realiza su formación.
- Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero: regula su relación formativa. Tiene el derecho y deber de recibir una formación docente.

Los residentes al igual que todos los trabajadores tienen responsabilidad disciplinaria, las faltas que comenta el médico MIR serán las mismas establecidas para el personal estatutario sanitario de los servicios de salud.

Responsabilidad profesional del médico

Se entiende por responsabilidad la obligación de reparar un daño causado. Todo profesional médico tiene que responder por su actividad profesional que realiza siempre que sean contrarios a sus deberes u obligaciones profesionales, desencadenando en ocasiones relevancia jurídica. Dentro de los deberes profesionales del médico podemos destacar:

- Conocimientos y habilidades.
- Diagnóstico y tratamiento.
- Información adecuada y completa sobre el diagnóstico y tratamiento.
- Deber de solicitar consentimiento informado: oral o escrito reflejando la aceptación o rechazo del paciente.
- Guardar el secreto profesional.
- Deber de complementar documentación clínica y legal del paciente.
- Deber hacia la organización donde realiza su actividad profesional: lugar de trabajo.

Clasificación de la responsabilidad

Responsabilidad Penal

Responsabilidad Civil

Responsabilidad Administrativa

BIBLIOGRAFÍA

- Responsabilidad de médicos especialistas, tutores y residentes. Moreno Madrid F. 2ª edición 2019.
- Orden de 22 de junio de 1995 por la que se regulan las Comisiones de Docencia y los sistemas de evaluación de la formación de Médicos y de Farmacéuticos Especialistas. BOE-A-

- 1995-15886. Disponible: [https://www.boe.es/eli/es/o/1995/06/22/\(3\)](https://www.boe.es/eli/es/o/1995/06/22/(3))
- Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud. BOE 240 de 7/10/2006. Disponible: <https://www.boe.es/eli/es/rd/2006/10/06/1146/con>
 - Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada. BOE 045 de 21/02/2008. Disponible: <https://www.boe.es/eli/es/rd/2008/02/08/183/con>
 - Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad, la re-especialización troncal y las áreas de capacitación específica. BOE Núm 190, miercoles 6 de agosto de 2014.
 - Real Decreto 639/2015, de 10 de julio, por el que se regulan los diplomas de acreditación y los diplomas de acreditación avanzada. BOE n.º 179, 28 de julio de 2015.
 - Real Decreto 2015/1978, de 15 de julio por el que se regula la obtención de títulos de especialidades médicas BOE-A-1978-22162.